



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ח אייר תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 101

פרשת בהעלותך

דיני קיפול בגדים בשבת

נושאי השיעור: התנאים הדרושים להיתר קיפול הבגדים בשבת | קיפול טלית עם פסים שחורים | קיפול הבגדים בזמן הזה | הכלל כאשר מרן ב'שלחן ערוך' משמיט מדבריו ב'בית יוסף' | טעמי האיסור בקיפול בגדים בשבת | הכנה משבת לחול | קיפול טלית בשבת זו עבור השבת הבאה | ייחוד בגדים מיוחדים לכבוד שבת | הסרת בגדי שבת במוצאי השבת | קיפול הטלית ביום טוב לצורך השבת שאחריו | קיפול שלא כסדר הקיפול הראשון | 'סתם' ו'יש אומרים' בלשון מרן השלחן ערוך | קריאת המגילה על ידי אשה | לקפל את הטלית מיד במוצאי שבת

ד. קיפול הטלית בשבת - לצורך השבת

ושאלה זו מצויה כיום בעיקר לגבי טלית, באופן שהתפלל עמה בנך החמה, ורוצה ללכת עמה בשעה מאוחרת יותר ללכת לקרוא בתורה, ולבינתיים רוצה לקפלה, שכל זמן שלא כיבס אותה, והיא לבנה, וממילא אפשר ויש בה את כל התנאים. אולם אם הטלית ישנה מעט, או למשל אם הטלית הזו יש בה פסים שחורים, אני לא יודע וזה גם לא מובא בפוסקים, אם היא נקראת כבגד לבן או כבגד צבעוני, שהרי בגד צבעוני הקמטים ניכרים בו יותר. ואפשר שאף פסי הטלית מחשיבים אותו לבגד צבעוני.

ה. פסים שחורים בטלית

דרך אגב, אנחנו הספרדים נוהגים כמנהג רבותינו המקובלים, שיש להקפיד שהטלית תהיה לבנה לגמרי [ראה בן איש חי ש"א פרשת נח אות יא]. והיינו שגם הפסים של הטלית יהיו לבנים ולא יהיה בה שום דבר שחור.

ו. הקיפול של הגמרא וקיפול בזמן הזה

בבית יוסף (סי' סז) מביא בשם הכל בו (סי' לא), שכל הדין של קיפול בגדים לא שייך כלל בזמן הזה. משום שכיום קיפול הבגדים הוא על ידי משה' שלאחריו מקפלים את הבגדים, אולם בזמנם היה זה כמו שיש היום במכבסות, כמין 'מכבש' שהוא כשתי פלאטות ישרות, שמכניסים לתוכן את הבגד, ונעשה חלק, וכך מקפלים את הבגדים. ממילא כותב הכל בו, קיפול כזה שהוא על ידי ה'מכבש' בו הגמרא דיברה שהוא אסור בשבת, אולם קיפול שלנו שמקפלים בידיים, בזה הגמרא לא דיברה ומוותר. וכדבריו כתבו האחרות חיים (הלכות שבת סי' קצ"ח) והאהל מועד (הלכות שבת דרך יא נתיב ג).

ז. קבלת הוראות מרן - גם בבית יוסף

מרן בבית יוסף הביא את דברי הכל בו בשתיקה, ובשלחן ערוך לא הביא את דבריו. ויש לדון מה דעתו אם סובר כדברי הכל בו או לא. והנה יש לנו כלל שקיבלנו הוראות מרן השלחן ערוך, וכתבו הרבה אחרונים שכלל זה כוחו יפה גם לענין דברים שכותב אותם בבית יוסף.

אולם יש לדון, מפני מה מרן הבית יוסף השמיט הלכה זו בשלחן ערוך, והרי מרן כתב את הבית יוסף כחיבור הארוך, ורק לאחר מכן כתב את השלחן ערוך. דהיינו שיש לשאול, מתי יש לנו לומר שהסיבה שהשמיט את דבריו בבית יוסף הוא מחמת שחזר בו, ומתי אין אומרים כן.

ח. הכלל כאשר מרן בשלחן ערוך משמיט מדבריו בבית יוסף

והנה מרן החיד"א בכמה מקומות (שו"ת יוסף קארו סי' קט) כותב בזה כלל שיש בזה שלושה תנאים. שיש לבדוק מפני מה מרן לא כתב כן, שפעמים והסיבה היא שהדין הזה הוא פשוט ואין צריך לחזור עליו שוב, ומרן סמך על כך שכתבו בבית יוסף. או שמא הדין הזה אינו מצוי או מציאות רחוקה



מדאי, ומשכך מרן לא ראה לנכון להאריך ולכתוב את ההלכה של מה שאינו מצוי כל כך. ואפשרות שלישית, שמרן לא כתב את ההלכה שהובאה בדבריו בבית יוסף היא מחמת שיש כבר משמעות בלשונו בשלחן ערוך לאותה הלכה המופיעה בבית יוסף.

ולכאורה כל שלושת התנאים אינם מופיעים בנידון דידן: אי אפשר לומר שדין זה הוא פשוט, כיון שכל הראשונים (הרי"ף, הרמב"ם, הרשב"א, הריטב"א) לא כתבו כן, וודאי שגם להם היה קיפול בגדים, וממילא אי אפשר לומר שהוא נושא כל כך פשוט. וכמו כן שאי אפשר לומר שהוא מציאות רחוקה. וכמו כן אין בדברי השלחן ערוך כל רמז לדין הזה המובא בבית יוסף.

על כן יש להכריח, שאין ללכת אחר דברי מרן בבית יוסף שהביא את דברי הכל בו, ויש לומר שמכך שהשמיט את ההלכה בשלחן ערוך התכוון לחזור בו מהלכה זו.

ט. המנהג למעשה לגבי קיפול הטלית

אמנם יש כמה מגדולי ישראל בדורות האחרונים שכתבו שיש להקל. רבי שלום משאש זצ"ל כותב בספרו שו"ת שמש ומגן (ח"צ סי' עז) שבמרקו נהגו להקל. וכבר קדם לו רבי חיים טולדאנו [- שהיה כחכם קדמון] שכן הביא בשמו ה"פה ללב" לרבי יצחק פאלאג' בנו של רבינו חיים פאלאג' (ח"צ סי' עז סק"א) כותב כן. וכן כתבו בספר 'כרם חמר' (ח"צ סי' עז) ובספר 'שופריה דיוסף' (נידונו חל"ה סי' כה) וכל אחד מהם מוסיפים סברות וטעמים להקל בדין הזה. ועוד ואכמ"ל.

אולם להלכה, כתב הבן איש חי (ש"ס פרשת ויחי אות יג) שאין להקל בזה, וכן כתבו כמה מגדולי האחרונים, שהרי פשט מרן להחמיר בזה. וכן כתב בספר גדולת אלישע (דנור סי' עז ס"ק לא) וכמו שהוכחנו לעיל שזוהי דעת השלחן ערוך וכמו שכתב מרן החיד"א, שאסור לקפל בגדים בשבת. אלא אם כן למי שנהג כן, שאין למחות בידו. וכך למעשה היא מסקנת אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת (ח"צ סי' מ) שם כתב תשובה ארוכה ומקיפה בכל הנושא של קיפול בגדים בשבת, ושם מתייחס לכל פירי הדינים וכדלהלן. [- והוא כתב בנושא הזה בכמה מספריו, וכלה חזון עובדיה שבת ח"ה עמוד ע"ג וס"ת יב"ע חומר ח"ט חל"ה סי' קח אות קט] אבל המקום הראשון שכתב בו הוא בשו"ת יחוה דעת הנ"ל.

י. טעם איסור קיפול הבגדים בשבת

ביסוד טעם משנה זו של איסור קיפול הבגדים בשבת והצעת המיטות בשבת נאמרו שני טעמים. הטעם הראשון, כתבו רש"י (ס"ס ד"ה כשני) והרמב"ם (פכ"ג מהלכות שבת הלכה ז) ורוב הראשונים, שהוא משום שנראה כ'מתקן'. ויש להתבונן מה הכוונה 'נראה כמתקן'?! דהיינו שנראה כאילו העולם הרואים אותו חושבים שהוא מתקן את הבגד, ואין זה מתקן ממש, כיון שאם היה זה מתקן ממש לא היו אומרים בזה את כל התנאים, משום שכיון שנראה שעושה מלאכה בשבת, ודאי שאסור, רק שהתנאים מראים שאין בזה נראה כמתקן.

לעומת זאת, משמעות לשון הראב"ד (נכשגות על הרמב"ם ס"ס) היא שטעם האיסור להציע את המיטות הוא משום שיש בזה הכנה משבת לחול והוא הדין לעניין קיפול הבגדים בשבת, שהוא ברישא של המשנה, שהאסור משום מכין משבת לחול. ומצאתי שיש כמה מרבותינו הראשונים שכתבו כהראב"ד, כפסקי ריא"ז ועוד.

והנה המגיד משנה מביא את השגת הראב"ד, וכותב שגם הרמב"ם מודה לזה, דהיינו שאמנם הרמב"ם כתב שהאיסור הוא מחמת שהוא נראה כמתקן, וכמו שכתבו הראשונים, אולם גם הרמב"ם יודה שיש בזה גם איסור של מכין משבת לחול. וכמו כן כתוב בתשובות הרדב"ז, שעיקר הטעם של הרמב"ם משום שהוא נראה כמתקן, אך ודאי שיש בזה גם איסור של מכין משבת לחול.

יא. איסור הכנה משבת לחול הוא איסור 'קל'

למעשה איסור הכנה משבת לחול הוא איסור 'קל', ולכן מצאנו יותר שמקלים בו. וכגון אם הוציא אוכל מהמקרר בשבת בבוקר, ואינו רוצה לאכול עוד, והיא שבת של קיץ, ואם ישאיר את האוכל בחוץ יתקלקל, ולכאורה הוא הכנה משבת לחול. אבל כיון שזה מקום של הפסד המאכלים אין אומרים בו שהוא הכנה משבת לחול, ומותר להכניס את המאכלים למקרר בשבת.

וכמו כן, שכאשר אינו מתקן במלאכה זו, יהיה מותר לעשות גם כאשר אינו לצורך השבת, וכגון לקפל את הטלית שלא כפי סדר הקיפול הראוי, שמותר למרות שהוא ילבש את הטלית רק בחול. ואין בזה משום הכנה כלל. ולהלן יבואר.

יב. להכין משבת זו לשבת אחרת

יש שאלה שדנים בה הפוסקים האחרונים, שהנה התבאר לעיל שמותר לקפל בגד כאשר הוא נועד לשבת זו, ודנו הפוסקים אם כן הוא הדין אם הבגד הוא נצרך לשבת הבאה. וכגון שיש לו טלית מיוחדת לשבת ורוצה לקפלה בשבת שתהיה מסודרת עבור השבת הבאה.

יג. ייחוד בגדים לשבת

בכלל צריך לייחד אדם לעצמו בכל בגד ובגד שיהיה בגד מיוחד לשבתות. כובע, חליפה, חולצה, ואף לגבי נעליים יש דיון בפוסקים אם צריך לעשות נעליים מיוחדות לשבת. ואכן כדאי שיהיו לו נעליים מיוחדות לשבת. וכמו כן טלית של מצוה, כדאי מאוד שתהיה לו טלית מיוחדת נאה יותר שנועדה לשבת.

ופעם דיברנו בזה, אם צריך להסיר את בגדי השבת מיד לאחר השבת, ולעומת זאת יש אומרים שאדברא, יש להשאיר את קדושת השבת עליו, כל זמן שיוכל. ואכן יש אומרים שלאחר צאת השבת יוריד. ויש אומרים שימתין עד סעודה רביעית. אאמו"ר מרן זצוק"ל היה נשאר בבגדיו עד שוולך לישון במוצאי שבת. מבחינתו הכל היה המשיך אחד של תורה וקדושה.

אכן לא צריך כל כך להקפיד בזה, אך מי שרוצה להשאיר עליו את קדושת השבת - תבוא עליו הברכה.

יד. ימי החול מפסיקים בין שבת לשבת

שיטת היפה ללב (ס"ס) שאין חילוק אם מקפל את הטלית לשבת זו או לשבת אחרת, כיון שהמטרה היא לשבת - מותר. ויש לכאורה ראייה חזקה לדבריו, שכן כתב במפורש רבינו חננאל (ש"ס ק"ה. על גליליון).

אולם הראב"ן [- היה ראשון קדמון, בערך בתקופת רש"י] דרכו שהרבה פעמים מעתיק מילה במילה מלשונו של רבינו חננאל. והנה שם בחידושיו לשבת מעתיק את כל לשונו של רבינו חננאל, אולם בסוף כתב (סי' ע"ג) בפירוש "אבל לא משבת זו לשבת אחרת". ואכן יש ספר 'אבן שלמה' על הראב"ן, שם הוא כותב שככל הנראה הנוסח בדברי רבינו חננאל הוא טעות, ואסור לקפל משבת זו לשבת אחרת.

למעשה, האחרונים מביאים לכך כמה ראיות, והסכימו שאכן כשיש היתר לצורך השבת הוא דוקא לאותה השבת. אבל אם רוצה לעשות מלאכה עבור השבת האחרת אסור. כיון שיש את ימי החול המפסיקים באמצע.

טו. קיפול הטלית ביום טוב שחל בערב שבת לצורך השבת

אם יום טוב חל ביום שישי, ורוצה לאחר התפילה לקפל את הטלית עבור השבת הקרובה, כתבו המהרש"ל (נכנה על הטור הובא כאלהי רבה ס"ק"ה) ועוד כמה מגדולי האחרונים, שאם עשה עירובי תבשילין - העירוב מועיל גם לעניין קיפול הטלית. אכן לדעת הרבה פוסקים, עירובי תבשילין אינם מועילים לקיפול בגדים וכיו"ב אלא רק לדברי מאכל. לעומת זאת הגאון רבי עקיבא איגר (נחיליו) לש"ס טוען שאין כל זה קשור לעירוב תבשילין, אלא יש להתיר מטעם אחר, שכיון שקדושת יום טוב פחותה מקדושת השבת, ממילא מותר לקפל את הטלית ביום טוב עבור השבת. לפיכך, אם היום טוב חל במוצאי שבת אין לקפל את הטלית בשבת עבור היום טוב כיון שקדושתו רבה יותר [- ומביא לכך ראייה מהגמרא ע"ש].

ולהלכה יש להקל לקפל את הטלית מיום טוב לשבת, אף אם לא עשה עירובי תבשילין. אבל לא משבת ליום טוב. וכמו שכתב הגרעק"א.

טז. לא אד"ו ראש

בזמנינו יום הכיפורים אינו יכול לחול ביום שישי או ביום ראשון, כיון שכך קבעו חכמי ישראל בתחילת תקופת האמוראים כשדרו את הלוח: "לא אד"ו ראש" - והיינו שראש השנה לא יחול בימים א, ד, ו, וזאת משום שאם ראש השנה יחול ביום ראשון, ממילא יום הושענא רבה יחול בשבת. וחכמים לא רצו שהושענא רבה יחול בשבת, כיון שבזמן שבית המקדש היה קיים, היתה נטילת ערבה של הושענא רבה שמקיפים בה את המזבח דוחה את השבת, וזו היתה הלכה למשה מסיני, שהרי היא כדאורייתא (ענין סוכה מג:). ולאחר שנחרב בית המקדש, ואין את מצות ערבה, כדי שלא תתבטל מצות ערבה שהרי היום היא רק 'זכר' - תיקנו ש'לא אד"ו ראש' והושענא רבה אינו יכול לחול בשבת.

וכמו כן אם ראש השנה יחול ביום שישי ממילא יום הכיפורים יחול ביום ראשון, ואם ראש השנה יחול ביום ראשון אזי שיום הכיפורים יחול ביום שישי, וחז"ל לא רצו שיום הכיפורים יחול בשני ימים אלו. [- לכן גם אין ביום כיפור את כל השאלות של קידוש והבדלה וכו', בעז"ה כאשר יבוא משיח צדקינו ונשוב לקדש את החודש על פי הראיה נדון בנושאים הללו].

יז. קיפול הטלית ביום טוב ראשון ליום טוב שני

ולגבי לקפל את הטלית מיום טוב ראשון ליום טוב שני לכאורה לפי האמור הוא אסור, כיון שהרי הוא ספיא דיומא, דהיינו שאם היום הראשון הוא יום טוב ממילא הוא מקפל את הטלית לצורך יום חול. ועל כן יש להחמיר ולא לקפל את הטלית ביום טוב ראשון ליום טוב שני. ואמנם אנחנו לא מחמירים תמיד בהכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני, מלבד בראש השנה, אבל לגבי קיפול הטלית לכאורה יש להחמיר.

וכמו כן מאידך גיסא, הפוסקים מביאים שיש שנהגו להתעטף בטלית במנחה של שבת [- ואינו לא מכיר דבר כזה היום אולי יש שנהגו כן אצל התימנים], ולפי האמור לעיל אם בשבת בבוקר אחר התפילה יש את חמשת התנאים, יכולים לקפלה לצורך תפילת מנחה.

יח. קיפול הטלית שלא כסדר הקיפול הראשון

כיום כאשר מקפלים טלית או כל בגד שלא כסדר הקיפול הראשון איננו יוצרים קיפולים חדשים. וסך הכל מה שעושה הוא שמונע את הקימוט של הבגד, או שמיישר מקמים של הבגד. ועל פי זה מבאר הלבוש (סי' ע"ג סק"ג) שהטעם שקיפול שלא כסדר הקיפול הראשון הוא מותר, כיון שאין בזה משמעות כל כך, ועל כן אינו נראה כמתקן.

והנה, הדין הזה של להתיר קיפול שלא כסדר קיפולו הראשון, נמצא בראב"ה (סי' נמה) ומביאו להלכה המרדכי (שנת פק טו סי' שפח). וכך כותב בספר האגודה (סי' קלא) בשם היראים. אולם למעשה יש ויכוח גדול באחרונים בנושא של קיפול שלא כסדר הקיפול הראשון וכדלהלן.

וז"ל מרן השלחן ערוך (ספ): "מקפלים כלים בשבת לצורך שבת ללבשם בו ביום. ודוקא באדם (ואם), ובחדשים שעדיין לא נתכבסו, ולבנים, ואין לו להחליף, ואם חסר אחד מאלו התנאים, אסור. ויש מי שאומר דלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל ענין, ונראין דבריו". ע"כ. וכתבו המחצית השקל והתוספת שבת, שיש מחלוקת בדברי מרן, שבתחילה כתב 'סתם' ואחר כך 'יש מי שאומר', והיינו שבתחילה כאשר כתב מרן בסתם שאסור, היינו שאף אם מקפל שלא כסדר קיפולו הראשון אסור. אולם לאחר מכן כאשר כתב 'יש מי שאומר' היינו שדעה זו סברה להתיר לקפל שלא כסדר קיפולו. וכלל בדינו 'סתם' ויש הלכה כסתם. ויש להתמיר ולאסור.

יט. "ונראין דבריו"

לעומת זאת השיבו עליהם כמה אחרונים, שהנה מרן לא גילה את דעתו להדיא ב'סתם' שאסור לקפל שלא כסדר קיפולו הראשון, אם כן במקום שכזה אין אומרים את הכלל 'סתם' ויש הלכה כסתם. ועוד הקשו, שהרי מרן מסיים את דבריו בלשון "ונראין דבריו" - ואם מרן לא היה מסכים להקל לא היה כותב כן על דעת ה"ש אומרים. ואותם אחרונים סברו בזה, שאין בזה רק הכרעה של מרן להקל, אלא מלכתחילה אין כאן מחלוקת [- ראה בזה בשו"ת בית דוד חאו"ח סימן תט].

למעשה, זו שאלה מצויה מאוד בדברי מרן. ובסימן זה מצאתי עוד פעם אחת. ויש דוגמא לכך להבהרת העניין. הנה אשה חייבת במקרא מגילה, ויש לדון אם יכולה להוציא את האיש ידי חובת מקרא מגילה. והשאלה היא האם דרגת החיוב של היא כמו איש או לא. ויש בזה מחלוקת גדולה בדברי הגאונים והראשונים. ובשלחן ערוך (סי' תרפט ס"ב) כתוב בזה"ל: "אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא ידי חובתו, והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך אם היה הקורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. ויש אומרים שהנשים אינם מוציאות את האנשים". ע"כ. והנה יש כאן 'סתם' ויש אומרים, וב'סתם' כתוב שאם היה הקורא חרש שוטה וקטן השומע ממנו לא יצא, ומבואר שאשה יכולה להוציא את האיש ידי חובה. לעומת זאת ב"ש אומרים' כתב מרן שאשה אינה יכולה להוציא את האיש ידי חובה, ועל כן לכאורה יש לומר את הכלל 'סתם' ויש הלכה כסתם.

אולם אפשר להשיב על כך, שהנה מרן התחיל בהדרגה, ובתחילה כתב את הפשוט ביותר שהוא חרש שוטה וקטן, ולאחר מכן המשיך וכתב ש"ש אומרים' שגם אשה שאינה מוציאה את האיש ידי חובה. אבל זה שב'סתם' לא כתב במפורש שאשה יכולה להוציא ידי חובה אין כוונתו לומר שאכן היא יכולה. דהיינו שהיש אומרים לא בא לחלוק על ה'סתם' אלא רק בא להוסיף עליו. ויש בזה מחלוקת עצומה בפוסקים. והמסקנה בנידון שם, שדברי מרן בהלכות קריאת מגילה שנחשב הוא ל'סתם' ויש אומרים. ואשה יכולה להוציא את האיש ידי חובת מקרא מגילה.

[והאופן הוא כגון שאין לו ברירה אלא שאשתו תקרא בעבורו את המגילה, כגון שהיא יודעת את לקרוא את המגילה והוא אינו יודע וכיו"ב. אבל לא יעלה על הדעת שאשה תקרא את המגילה ברבים, כל שכן אם יש שם אנשים זרים. וזו פריצות לכל עניין!! אנחנו לא 'נשות הכותל'! 'נשות הכותל' זו טומאה! רפורמים זו ליצנות. הרפורמים מנסים לעשות חיקוי ליהדות במשהו, ואנחנו צריכים להתרחק מהם! וכל מה שהם עושים עלינו לעשות ההיפך! לעמוד כך ולצוות ברחבת הכותל זו פריצות!! ולא יעזור כמה בג"ץ שהם יגישו! לצעוק כך ברבים זו לא 'כל כבודה בת מלך פנימה' וזו לא יהדות!! אדרבא לא ההיפך מיהדות! וכל מה שאומרים שיש לעשות כן בשם שחרור האשה.. ה' יעזור וישחרר אותנו מהם אכ"ר.]

כ. ההבדל בין קיפול הטלית להצעת המיטות

למעשה אני חושב שבנידון דידן לגבי קיפול הטלית אין מחלוקת בין הדעות במרן השלחן ערוך. ראשית כל, הנה כתבו כמה אחרונים, שכאשר מרן כותב הלכה בשם 'יש מי שאומר' - לכאורה למה כתב כן, אם מרן חושב שהדין כן למה לא כתב אותו במפורש. והתשובה לכך, שכאשר היה רואה הלכה שנמצאת בספר אחד ולא בשאר ספרים, לא היה כותב את ההלכה הזו בשם כולם אלא רק בשם 'יש מי שאומר'. והלכה זו של קיפול הטלית מרן ראה במרדכי בשם ראב"ה וכאמור לעיל. ומרן לא ראה שגם ספר האגודה הביא את ההלכה הזו, ולכן כתבה בשם 'יש מי שאומר'.

והנה לגבי מגילה [- אני מדמה את הדברים להלכות מגילה להבהרת העניין לראות שאין לדמות בנידון דידן לשאר מקומות] יש נידון מהותי מי מוציא ידי חובה בקריאת מגילה, וכשמרן מתחיל לפרט וכותב בתחילה רק את חרש שוטה וקטן ממילא מובן שאשה אינה יכולה להוציא. ולאחר מכן כשכתוב 'יש אומרים' שהנשים אינם מוציאות את האנשים' - אז באמת יש מקום לדון אם אומרים את הכלל של סתם ויש הלכה כסתם.

לעומת זאת בנידון דידן של קיפול הטלית, הלא בגמרא איתא חמישה תנאים לקיפול בגדים בשבת. ומרן בשלחן ערוך ראשית כל מביא את הדין של הגמרא כפי שהוא מופיע בה, ללא כל משמעות על דינים אחרים שנוספו על דין הגמרא המקורי. ורק לאחר מכן מרן כותב את ה"ש מי שאומר" - שהוא חידוש שנכתב

על ידי הראב"ה בדין הגמרא, שכל מה שהגמרא דיברה הוא בקיפול כסדר הקיפול הראשון, אבל בקיפול שהוא שלא כסדר הקיפול הראשון יש להקל, ומרן מביאו להלכה כביכול תוספת לדינא דגמרא.

ועל כן יש להכריע הלכה למעשה, שודאי הוא שהלכה כפי האומרים שמותר בשבת לקפל את הטלית שלא כסדר הקיפול הראשון.

כא. הכנה משבת לחול בקיפול הטלית

ויש לומר עוד, שלקפל את הטלית שלא כסדר קיפולו הראשון מותר אף אם כוונתו הוא לימי החול. והסיבה לכך, שהנה התבאר לעיל דברי הלבוש, והמשנה ברורה (סי' ק יח) מביאו וזוהי הסכמת האחרונים, שקיפול שלא כסדר קיפולו הראשון הוא אינו נראה כמתקן, ועל כן אין מקום לשאלו מבחינת מתקן.

אולם השאלה היא לעניין הכנה משבת לחול. שהרי אמרנו לעיל שהרמב"ם מודה לראב"ד שיש בקיפול הבגדים גם דין הכנה מלבד האיסור של מתקן. אולם יש לדחות, שדוקא לגבי הצעת המיטות כתבו במשנה שהוא מכין משבת לחול כיון שהצעת המיטות היא מלאכה עם טירחא. ואינה דומה להצעת המיטות של זמנינו, כיון שהצעת המיטות בזמנם היו מציעים את המיטות לשיבה, והיו מסיבים עליהם, ולא רק לשינה בעלמא, ועל כן היא מלאכה עם טירחא, וכיון שכך יש בזה משום מכין משבת לחול.

לעומת זאת, אם מתבאר שקיפול שלא כסדר אין בו אף משום מתקן, ממילא הוא גם לא מכין משבת לחול, כיון שזה פעולה בעלמא. וכגון להכניס דברים לארון שעושה את זה כדי שהבית יהיה מסודר, למרות שאינו רוצה בדברים שבארון עד לימות החול, ואינו נקרא הכנה. וזאת כי בהכנה משבת לחול יש מצבים שאף בדבר פעוט מקלים בו.

כב. סידור המיטה בצהרים של שבת

אכן בספר קצות השלחן כותב בפשיטות, שהצעת המיטות של ימינו אינה כהצעת המיטות שהיו עושים בזמנם. ואפשר לראות זאת, שאדם קם בבוקר ומיד מסדר את המיטה עליה ישן [- יש כאלו שחזר השינה שלהם תמיד מפוזר, בישיבה הקטנה בה למדתי היו באים בכל בוקר לבדוק אם המיטה מסודרת, ואם לא היו שולחים את הבחור לסדר מיד את מיטתו...], וכיון שהצעת המיטות אינה טירחא כל כך, מי שקם משנתו בצהרים בשבת רשאי לסדר את המיטה, למרות שהוא לא יישן יותר בשבת זו, אך כיון שהחדר בכך יהיה יותר מסודר מותר.

כג. ארגון השלחן בסעודה שלישית

וכמו כן נהגו רוב העולם שלא לסדר את השלחן בסעודה שלישית עד לאחר צאת השבת. וכך צריך להיות. אולם אם יש סיבה לסדר מותר. ודוגמא לדבר: כאשר אאמ"ר מרן זצוק"ל התגורר ברחוב ז'בוטינסקי היה לנו בית כנסת בבית במשך כמה שנים. הבית היה קטן, ובחדר הכניסה שם היו אוכלים, והנה בסיום סעודה שלישית היו אנשים צריכים לבוא לבית הכנסת בכדי להתפלל ערבית, וכשהיו נכנסים היו עוברים דרך חדר הכניסה שם היה השלחן עם כל שאריות האוכל, משכך היה אאמ"ר אומר לנו, שאין זה כבוד שאנשים יבואו ויעברו דרך השלחן עם השאריות שאכלו עליו, ולכן היינו מזדרזים לאכול ולסדר את השלחן ולפנותו מכל השאריות, והיינו פורסים מפה יפה, ואז פותחים את הדלת שהמתפללים יוכלו להיכנס. ורואים שאין בזה הכנה משבת לחול. אכן בזה הדין הוא יותר קל כיון שאין הכנה ממש, כיון שכבר יצאה שבת, והיא הכנה באופן שעדיין לא אמר ברוך המבדיל. אבל אאמ"ר באמת לא היה אומר לנו לומר ברוך המבדיל.

והכלל בזה שכאשר יש סיבה טובה לעשות את המלאכה הזו בשבת ממילא אינה נחשבת להכנה. ועל כן גם קיפול הטלית משבת לחול שלא כסדר הקיפול הנכון אינה נחשבת להכנה משבת לחול, ומותר. ואמנם בשו"ת יחוה דעת (ספ) לא כותב את הנימוק הזה של הכנה משבת לחול, אבל נראה לומר כמו שנתבאר, שבפעולה קלה כזו אין אומרים הכנה משבת לחול.

כד. קיפול הטלית במוצאי שבת

ועל כן אם קיפל שלא כסדר הקיפול הראשון, כיון שבדרך כלל בקיפול של טלית אינו יוצר קיפול חדש, אינו צריך גם במוצאי שבת לנער את הקיפול של שבת, ויכול להשאיר את הטלית כך.

אנשים צדיקים אינם מקפלים את הטלית בשבת כלל, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אולם צריך לשים לב, שגם מי שאינו נוהג לקפל את הטלית בשבת, עליו לקפל את הטלית מיד בצאת השבת, וכך כתוב שהמהרי"ל היה נוהג, וזה חשוב להתעסק מיד בתחילת מוצאי שבת בעניין של מצוה. ויש בזה גם עניין על פי הקבלה, רבינו חיים פאלאג'י כותב, שאם לא מקפל את הטלית מיד במוצאי שבת נדבקים בו הקליפות וכו', וכותב עוד שאם בא לקפלה ביום ראשון, שעליו לנערה כראוי.

הלכה ברורה

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הנמכרים בשוק

שאלה: הקונה פירות מחנות עם הכשר 'רבנות', האם חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות?

הוצאת ליחה בזמן התפלה

שאלה: מי שבאמצע התפלה הרגיש שיש לו ליחה, האם מותר לרוק או להוציאה בתוך נייר טישו?

תשובה: אין לרוק בבית הכנסת, ויש להוציא הליחה במטפחת או נייר טישו.

ואם אירע לו כן בתפלת שמונה עשרה, יש להמנע מלהוציא ליחה אף לנייר טישו, ורק אם אנוס אפשר להקל. ואחר שרק ישהה כשיעור הילוך ארבע אמות ואחר כך ימשיך בתפלתו.

מקורות: בשלחן ערוך (ס' צ"ג) פסק מרן שמונת לירוק בתוך בית הכנסת. ולהלן בשלחן ערוך (ס' צ"ב) מבואר שבשעת תפלת י"ח אין לרוק כלל. ואם אי אפשר לו שלא לרוק, מבליעו בכסותו באופן שלא יהא נראה. ומבואר בשלחן ערוך (ס' צ"ב ט), שהרוק לא יתפלל עד שישהה ארבע אמות. וענין בשו"ת אור לציון ח"ב (פ"ז סכ"ג בביאורים) שמבואר שם, שאפילו סיים את התחנונים שאחר התפלה ואינו פוסע מפני שיש אדם שמתפלל אחריו, אסור לו לרוק. [ועי' בשער הציון (ס' קנ"א ס"ק טו) שהטעם שמונת לירוק בבית הכנסת, כשם שאין אדם נמנע מלרוק בביתו, כך גם אין צריך להמנע מלרוק בבית הכנסת. ועל פי זה פסק בהלכה ברורה (ס' צ"ג ס"ח) שבזמנו שכל אדם מקפיד שלא לרוק בבית הכנסת אין לרוק על הרצפה. וע"ע בהלכה ברורה להלן (ס' צ"ב).]

תשובה: אין חיוב לעשר, אך נכון לעשר ללא ברכה.
מקורות: הנה אף שהמשגיחים מטעם הרבנות מפרישים תרומות ומעשרות, יש חשש שאין כל הפירות מעושרים, אחר ורבים מערימים ומבריחים פירות ללא תרומה. ודעת החזון איש (דמאי סי' טו אות ד') שהפירות שבזמנו גורעים מדמאי, מאחר ובדמאי רוב עמי הארץ מעשרים הם, אבל בזמנו לא ברור שיש רוב פירות מעושרים. וכן פסקו הגרי"י קנייבסקי והגרי"ש אלישיב בקובץ תשובות ח"א (ס' מב). ובספר דרך אמונה (פ"ט מהלכות מעשר ס"ק סג). וע"ע בשו"ת אור לציון ח"ב (פ"ז ס"א) בהערה. אולם מרן הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר ח"ט (חיד"ד סי' ל, וע"ע שם במהדור"ח) ובחזון עובדיה תרומות ומעשרות (עמ' קלה) כתב להקל מספק ספיקא, שמא מעושרים, ושמא פירות אלו מקרקע גוי ופטורים ממעשרות, ושמא באו הפירות ממקומות שלא נתקדשו על ידי עולי מצרים ופטורים מתרומה. וכתב (בעמ' קמ), שנכון להחמיר ממדת חסידות לעשר בלא ברכה. ע"ש. וע"ע מש"כ מו"ר ועט"ר שליט"א בספרו הלכה ברורה (ס' רס"א ס"ט).

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

אורחות מרן

שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

רבינו מרדכי יוסף מיוחס וספרו 'עין המים'

חכמתם ואת המידות הטובות שלהם, ולעת זקנתו נולד לו בן, כאשר ראה שהולך למוות, קרא לרבי מרדכי יוסף מיוחס וביקשו שיגדל את בנו בביתו, אבל שיגדל כמוסלמי. ואכן כך היה, לאחר מותו לקח את הבן לביתו וגידלו. וכשגדל הבן מעט עזב ונסע לטורקיה שם למד באוניברסיטה, ואחרי שנים נתמנה להיות הפחה של ירושלים בעקבות כך שהבטיח לפחה סכום עתק של כסף, את הכסף שהבטיח לפחה השיג על ידי שהטיל על היהודים מס כבד מאד שלא היו יכולים לעמוד בו בשום אופן.

בצר להם, קמו רבני ירושלים וארגנו משלחת לעבר ביתו של הפחה של ירושלים, בראשם עמד הראשון לציון רבנו מרדכי יוסף מיוחס. כשהפחה ראה את הרב קם מיד לכבודו, והודה לו על הימים שגדלו בביתו וזוכרו לטובה על כך. ואז פנה אליו הרב וביקש ממנו אודות המס הכבד שהטיל על יהודי ירושלים, והפחה נענה לו ברצון ואמר לו שלכבודו מפחית את שיעור המס לחצי. באותו מעמד נכח גם סגנו של הרב, תלמיד חכם צעיר, שראה איך ברגע אחד הפחה ירד למחצית הסכום וחשב לנסות להוריד עוד, ופנה אל הפחה בעצמו ואמר לו 'אדוני הפחה, גם חצי אנחנו לא יכולים, בבקשה תוריד עוד!' רק סיים את דבריו, קם הפחה בכעס, ואמר 'הוצפה, בבת אחת הורדתי חצי וכך הוא אומר?!' וציוה מיד להוציאו להורג! באותו רגע קם רבנו מרדכי יוסף מיוחס בבהלה גדולה, וצעק צעקה גדולה ומרה, כשראה זאת הפחה במקום חזר בו מדבריו והניחו לו. ומרוב הבהלה של רבי מרדכי יוסף מיוחס על תלמידו נעשה סגי נהור, וכל חידושי התורה היה מכתוב לתלמידיו שהוציאו מזה ספר וקרא לו 'עין המים'.

מרן החיד"א ורבנו מרדכי יוסף מיוחס בעל 'ברכות המים' היו חברים באותם הימים רוב תושבי ירושלים היו אנשים צדיקים וחסידים שלמדו תורה מתוך הדחק, ומרן החיד"א היה מסתובב ברחבי העולם ואוסף עבורם כסף.

מסופר, שכאשר החיד"א הוציא את ספרו 'ברכי יוסף' רבנו מיוחס בכר שמואל אביו של ה'ברכות המים' אמר לבנו 'נו, הגיע תורך, גם אתה צריך להוציא ספר!' אז הוא הוציא את ספרו 'ברכות המים'. שהוא ספר גדול ועב כרס, וחלק גדול ממנו נסוב בענייני חושן משפט. ולאחר זמן החיד"א כתב את ספר שו"ת 'חיים שאל' ונגדו כתב רבי מרדכי יוסף מיוחס את ספרו 'מים שאל'. והחיד"א המשיך וכתב עוד הרבה ספרים. ואילו רבי מרדכי יוסף מיוחס אמר לאביו שאינו רוצה להמשיך בתחרות זו ועצר מכתבת ספריו.

יש אומרים, שהחיד"א כתב ספרים לפי איברי גוף האדם. 'פתח עיניים', 'עין זוכר', 'דבש לפי', 'עיר אוזן', 'פני דוד', 'צוארי שלל', 'לב דוד', 'ברכי יוסף', 'מורה באצבע', 'כף אחת', 'קשר גודל', 'שמחת הרגל' ועוד.

לעת זקנותו, רבי מרדכי יוסף מיוחס כתב ספר נוסף בשם 'עין המים', ושמעתי מאמו"ר מרן זצוק"ל סיפור מעניין, שספר הזה לא כתב אותו בעצמו אלא הכתיב אותו לתלמידיו מחמת שנעשה סגי נהור - משום מעשה שהיה.

באותם הימים בירושלים חי שיח' מוסלמי שהעריך את היהודים וידע את



בית הזוראה יחזה דעת

בנשיאות מורנו הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ראש בית המדרש וחבר מועצת חכמי התורה

לרווחת הציבור

הננו להודיע שהחל משבוע הבעל"ט

ניתן יהיה להשאיר שאלות בהלכה לרבני בית ההוראה שליט"א

בתיבת הדואר הנמצאת בכניסה האחורית של בית המדרש מרחוב אגסי יש להשאיר מספר טלפון.